

0021939-90.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... me disseram que eu estava sendo acusado de um roubo de telefone. Quando eles me disseram o dia do roubo, eu disse que não era eu, tanto que eu estava trabalhando, eu tenho como comprovar isso. Não tinha conhecimento desse celular que eles dizem que foi encontrado no meu carro. Já fui processo por roubo e extorsão. Ocorre porém que as negativas dos réus não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0021939-90.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0021939-90.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 31/2017 - 4º Distrito Policial - Consolação, 214/2017 - 4º Distrito Policial - Consolação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO RODRIGUES ALVES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Cl. 1489/20

VISTOS.

LEONARDO RODRIGUES ALVES e ROGERIO SANTOS DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos I e II e artigo 158, § 1º, em concurso material com o artigo 69, todos do Código Penal, porque consta que no dia na data de 27 de dezembro de 2016, às 21:20hrs, na Avenida Sapopemba, nº 11817, na cidade e Comarca de São Paulo/SP, os denunciados, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida em concurso de agentes e uso de arma de fogo, um celular, marca Lenovo, cor prata, IMEI 354133070476339, pertencente à vítima P.C.T.d.L..

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados constrangeram, mediante grave ameaça realizada em concurso de pessoas e uso de arma de fogo, com intuito de obter para eles indevida vantagem econômica, a vítima P.C.T.d.L. a efetuar saque de R\$ 250,00 e, posteriormente, a entregar aos denunciados.

A denúncia foi recebida à fl. 118.

Defesas Preliminares devidamente apresentadas.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas através do sistema de áudio e vídeo, a vítima, três testemunhas de acusação, e os réus foram interrogados.

Em debates, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

As defesas, em memoriais a fls. 215/216 e 217/222 pugnaram pela absolvição dos réus pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pugnaram pelo afastamento das qualificadoras, reconhecimento de crime único, pena no mínimo e regime mais brando, com direito de recurso em liberdade. A defesa do réu Rogerio apresentou documento a fls. 216, onde aduz que no dia dos fatos encontrava-se trabalhando.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11 dando conta do aparelho celular da vítima localizado e apreendido em poder dos réus, bem como pelo boletim de ocorrência de fls. 03/08, dando conta do dinheiro subtraído da vítima que não foi recuperado.

A autoria também é inconteste.

As negativas dos réus, secundadas pelos argumentos das Doutas Defesas, não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas derivadas contra os réus, em especial pelas testemunhas inquiridas e declarações dos próprios inculpados, que nada de exculpatório trouxeram aos autos.

Ouvido em Juízo, o réu LEONARDO, negou a acusação dizendo que eu estava com o carro do Rogerio, fui até o centro, deixei no estacionamento. Eu estava com duas pessoas e andando a pé, fomos abordados. Um desses rapazes tinha passagem, o policial perguntou como nós tínhamos ido até lá, eu disse que eu tinha carro e estava no estacionamento. Nós fomos até lá, eles revistaram o carro e levaram a gente para delegacia. Eu não tinha habilitação. Eu falei que ia ligar para o Rogerio, que era o dono do carro. Nisso, Rogerio chegou na delegacia e também ficou preso. Foi quando eu soube que a gente tinha sido acusado de roubo, porque teriam encontrado um celular no carro. Disseram que a vítima reconheceu a gente como autores de um roubo.; eu não vi celular nenhum dentro do carro. Tenho 29 anos de idade, e já fui processado por porte de arma. Eu sou vendedor de roupas.

No mesmo sentido foram as declarações do réu ROGERIO, que em juízo declarou que no dia que apreenderam meu carro eu estava trabalhando no abrigo. O policial me ligou falando que eu precisava ir ao distrito policial retirar meu carro, porque os rapazes que estavam lá não tinham habilitação. Eu fui lá para retirar meu carro, que tinha emprestado para o Leonardo de manhã cedo. Na delegacia me colocaram junto na cela com eles. Eu não sabia que Leonardo não era habilitado. Depois fui liberado, e me disseram que eu estava sendo acusado de um roubo de telefone. Quando eles me disseram o dia do roubo, eu disse que não era eu, tanto que eu estava trabalhando, eu tenho como comprovar isso. Não tinha conhecimento desse celular que eles dizem que foi encontrado no meu carro. Já fui processo por roubo e extorsão. Ocorre porém que as negativas dos réus não encontraram respaldo nas demais provas dos autos, motivo pelo qual, não convenceram. Não se pode crer que os réus fossem, ao acaso, reconhecidos pela vítima e acusados da prática de um crime de tamanha gravidade, não tivessem eles, efetiva participação nos fatos. Ainda mais quando as partes são desconhecidas e não existe um indício sequer a revelar que a prova acusatória pudesse ter por finalidade única prejudicar os réus ou mesmo acusa-los falsamente.

Assim como colocado pelo representante do Ministério Público, o documento apresentado pela defesa a fls. 216, tentando fazer crer que por ocasião dos fatos o réu ROGERIO estaria trabalhando, não foi capaz de, sozinho, abalar toda a tese acusatória.

E isso porque trata-se de documento unilateral, consistente em uma declaração feita por pessoa estranha aos autos, que veio desacompanhada de qualquer outro elemento comprobatório. Desta feita, referido documento não foi capaz de refutar as declarações e reconhecimentos feitos tanto pela vítima como por sua esposa, presencial aos fatos.

De outra banda a vítima P.C.T.L., na fase inquisitiva, após reconhecimento pessoal, apontou os réus como os roubadores, fls. 13. Em juízo declarou que foi sacar dinheiro com minha esposa, e quando entramos, tinham dois rapazes, um em cada máquina. Eu entrei, e quando fui sacar, os dois se aproximaram, mostraram a arma e mandaram eu sacar mil reais. Eu disse que não tinha esse dinheiro, quando eles mandaram eu sacar o que eu tinha, eu saquei e entreguei para eles. Eles levaram o dinheiro e meu celular. Policiais encontraram eles em poder do meu celular, e na ocasião eu reconheci os dois réus com certeza. Hoje em razão do tempo, tenho dúvidas.

No mesmo sentido foram as declarações da esposa da vítima, D. B. dos S., que em sede policial reconheceu os réus como os roubadores, fls. 14. Em juízo declarou que eu estava junto com a vítima, meu marido, e fomos sacar dinheiro para fazer compras. Nisso, estavam os dois réus, um no caixa e o outro no outro. Eles se aproximaram, mostraram a arma e mandaram meu marido sacar mil reais. Ele disse não tinha, então eles fizeram ele sacar duzentos reais que era o que tinha na conta. Eles levaram o dinheiro e o celular do meu marido. Os dois estavam armados. Reconheço os dois réus nesta audiência e não o conhecia anteriormente. Enquanto o réu Leonardo ficou com meu marido, o réu Rogerio me levou para o outro caixa e mandou eu fingir que estava sacando dinheiro.

Atenta ao relato prestado pela vítima e testemunha observa-se que os acusados efetivamente praticaram os fatos narrados na denúncia, sendo, pois a condenação de rigor. Acompanhando o entendimento, reiteradamente, apresentado em nossos Tribunais, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é tida como de suma importância e fundamental meio de convencimento.

Assim: "A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TACRIM-AP-AC- Rel. Celso Limongi-JUTACRIM 94/341).

"Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor" (TACRIM-AP-AC-Rel. Wilson Barreira - RT 737/624).

Assim sendo na presente circunstância, nada há nos autos que demonstre eventual inimizade anterior entre vítima e acusados, de modo que possa resultar em intenção de prejudicar os réus ou mesmo acusá-lo falsamente. Não é crível que a acusação fundamente-se em vingança ou outro motivo qualquer, quando as partes são desconhecidas e não há sequer indícios de amizade ou inimizade entre elas.

O policial militar Diego Magalhães em Juízo não foi capaz de ser recordar dos fatos em razão do tempo. Tampouco foi capaz de reconhecer ou se lembrar de nenhum dos réus.

Por sua vez o policial militar Jean Carlos Ribeiro Monteiro, em Juízo relatou que a prisão ocorreu em data posterior aos fatos. Nós estávamos em patrulhamento quando avistamos três indivíduos e optamos pela abordagem. um deles tinha uma chave de veículo e indagado, disse que o carro estava em um estacionamento, nos levando até o local. no interior do veículo foram encontrados quatro aparelhos celulares, sendo que um deles constava como produto de roubo. a vítima foi identificada e relatou que havia sido roubada por dois agentes, cujas características coincidiam com os indivíduos que haviam sido abordados. ela foi chamada na delegacia de policia onde reconheceu os acusados. Reconheceu ambos os réus em audiência.

Assim como a vítima, a testemunha e os policiais eram estranhos aos réus, não havendo motivo para que seus depoimentos sejam desprezados. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório.

No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ªT., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no

sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento."

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Em assim sendo, restou exaustivamente comprovado nos autos, que os réus, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, subtraíram para si, bens de propriedade da vítima, sendo pois a condenação de rigor.

Duas foram as condutas perpetradas pelos agentes, com dolos distintos. No tocante ao roubo, houve a subtração, com emprego de grave ameaça, exercida com grave ameaça, arma de fogo e em concurso de agentes, dos bens das vítimas. Em um segundo momento, a intenção dos agentes, além da subtração dos bens, ainda com emprego de grave ameaça e com emprego de arma de fogo, dirigiram-se a obter da vítima indevida vantagem econômica, consistente em saque bancário.

Assim, embora as condutas tenham sido praticadas dentro de um mesmo contexto fático, ensejam o reconhecimento de dois delitos diversos, quais sejam, o roubo e a extorsão, em concurso material. Ainda que se tratem de delitos de gênero material, são infrações que não possuem a mesma espécie jurídica, decorrentes de desígnios completamente autônomos.

Lecionando sobre o tema, o autor JULIO FABRINI MIRABETE, na obra CÓDIGO PENAL INTERPRETADO, 7ª edição, editora ATLAS, ao comentar os artigos 157 e 158 do Código Penal, explica que: "Se o agente, após a consumação do roubo, mantém a vítima sob seu domínio, privada de sua liberdade, e a constrange a efetuar um saque bancário, há concurso material entre roubo e extorsão qualificada." (pg. 1089).

Também explica o tema o ilustre Guilherme de Souza Nucci: "A Lei 11.923/2009 criou a figura típica do sequestro relâmpago, inserindo no art. 158, § 3º, do Código Penal, uma circunstância nova de execução do crime de extorsão, bem como a previsão da possibilidade de dois resultados qualificadores (lesão grave e morte). No mesmo parágrafo, houve o aproveitamento para a inclusão de uma qualificadora (crime cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, sendo essa a condição necessária para a obtenção da vantagem econômica), com pena de reclusão, de 6 a 12 anos, e multa, mas também trouxe a figura qualificada pelo resultado, ou seja, se do sequestro relâmpago advier lesão grave, a pena será de reclusão, de 16 a 24 anos; se ocorrer morte, a pena será de reclusão, de 24 a 30 anos. Em primeiro lugar, convém destacar inexistir qualquer conflito aparente de normas ou confusão legislativa pela simples vigência do disposto no art. 157, § 2º, V, do Código Penal ('se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade'). Já sustentávamos anteriormente, conforme se constata nos comentários a esse dispositivo, ser inaplicável a causa de aumento do art. 157, § 2º, V, ao caso do sequestro relâmpago. Para tal situação, seria necessária a tipificação em roubo seguido de sequestro, por ausência de outra figura específica. A partir da inclusão do § 3º o art. 158, passa-se ao tipo preciso de extorsão, cujo constrangimento é voltado à restrição da liberdade da vítima como forma de pressão para a obtenção de vantagem econômica (...)." (Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, editora Forense, 15ª ed., pág. 917).

E não é apenas a doutrina que segue esse entendimento. Eis a jurisprudência de nossas duas cortes superiores, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. É clássica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Precedentes. 2. Ordem denegada." (STF - HC 113900 SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 04.11.2014).

"(...). Na hipótese vertente, verifica-se que o Paciente foi condenado como incurso

nas sanções dos crimes de roubo e extorsão, sendo, pois, inaplicável a regra da continuidade delitiva. Embora os delitos de roubo e furto pertençam ao gênero dos crimes contra o patrimônio, não são da mesma espécie, razão pela qual não se configura hipótese de crime único ou continuidade delitiva, mas sim o concurso formal ou material. Assim, na esteira da orientação jurisprudencial do Pretório Excelso e do Superior Tribunal de Justiça, crimes da mesma espécie são aqueles previstos no mesmo dispositivo legal, isto é, que possuem o mesmo tipo fundamental, abrangendo as formas simples, privilegiadas e qualificadas, tentadas ou consumadas. (...). Ante o exposto, DENEGO a ordem" (STJ HC 162.862 SP, Rel. Min<sup>a</sup> Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 08.05.2012).

Tal a hipótese dos autos. O agente, mantendo a vítima subjugada, subtraiu seus pertences, e ainda, constrangeu-as fornecerem senhas, de modo que incorreu nas penas dos crimes de roubo e extorsão, em concurso material.

O fato das armas utilizadas pelos réus não terem sido apreendidas, nada abala sua procedência. Aliás, reiterada jurisprudência no sentido:

"EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RHC. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Recurso desprovido. (RHC 103544/DF, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, STF, julgado em 18/05/2010, DJe 10/06/2010)" "A configuração da qualificadora do emprego de arma de fogo não se mostra imprescindível a apreensão do objeto utilizado pelo agente para amedrontar a vítima, se existe certeza, fornecida por prova testemunhal, de que o réu efetivamente, dele se utilizou. Jurisprudência dominante no TACRIM - SP" (TACRIM-SP-AC 1.044.529-8 - Rel. Renato Nalini).

Que os réus agiram em concurso de agentes é circunstância cristalina nos autos, seja pelas palavras da vítima e testemunha firmes no sentido, seja pela própria dinâmica dos acontecimentos.

Outrossim, o artigo 158, § 1º restou comprovado. Os agentes ainda constrangeram, mediante grave ameaça realizada em concurso de agentes e uso de arma de fogo, com o intuito de obter para eles indevida vantagem econômica através de saque bancário. Desta feita a hipótese é aquela prevista no artigo 158, § 1º, do Código Penal. Passo a dosar a pena.

Atenta aos ditames do artigo 59 do Código Penal, dolo normal à espécie. O réu LEONARDO ostenta péssimos antecedentes criminais, condenado por um crime de armas, conforma certidão de fls. 114, demonstrando possuir uma personalidade desvirtuada da moral média e com tendência à criminalidade. Assim nesta primeira fase, elevo sua pena base em 1/6, qual seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão mais pagamento de 11 (onze) dias-multa para o roubo, e 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, para a extorsão.

Na segunda fase o réu ROGERIO é reincidente específico, conforme certidão de fls. 116. Assim, aumento sua pena base em 1/6, qual seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão mais pagamento de 11 (onze) dias-multa para o roubo e para extorsão.

Sobre a pena-base do roubo incidirão, ainda, as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, de sorte que a pena será majorada em 3/8 e alcançará 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Neste sentido: "Em matéria de causa de aumento da pena cominada ao roubo, para que não se equalizem situações desiguais, o menor coeficiente de aumento, 1/3, deve reservar-se à hipótese de unicidade, adotando-se números fracionários mais significativos e adequados, até metade, nos casos de pluralidade. (Apelações nº

1.032.533/5, 1.032.911/1, 1.033.395/2, 1.034.383/1, 1.036.617/0).

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal: "No que diz respeito ao concurso de causas de aumento de pena variando a fixação deste de 1/3 a metade, e havendo duas causas concorrentes, há, sem dúvida, maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, razão porque é mais correta a corrente doutrinária que sustenta que, nesse caso, ambas devem ser consideradas para a fixação do aumento além do limite mínimo." (Habeas Corpus nº 70.900-1 - SP, Min. Moreira Alves, relator).

Na situação o aumento de 3/8 é o mais indicado, eis que ambos os réus, agindo juntos e com emprego de arma, abordaram a vítima e a ameaçaram de morte. O concurso de agentes, somado a restrição de liberdade, serviram como fatores determinantes para consumação do delito, eis que se prestaram a tornar real a ameaça empregada contra a vítima, retirando dela qualquer a capacidade de esboçar qualquer tipo de reação ou defesa. O dia multa será fixado no piso legal, diante da condição econômica do réu.

Quanto ao crime de extorsão, verifico que foi cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma, causas de aumento tipificadas no artigo 158, §1º, do Código Penal. Não há que se falar em não aplicação da causa de aumento de pena, por se tratar de extorsão qualificada. O que se verifica na verdade é falta de técnica legislativa, como se vê na seguinte decisão do STJ: "PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 158, §§ 1º E 3º, DO CP. CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. POSSIBILIDADE. O § 3º do art. 158 do CP, introduzido pela Lei n. 11.923/2009, qualifica o crime de extorsão quando cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, passando a pena de reclusão a ser de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente. A Lei n. 11.923/2009 não cria um novo delito autônomo, chamado de "sequestro relâmpago", sendo apenas um desdobramento do tipo do crime de extorsão, uma vez que o legislador apenas definiu um modus operandi do referido delito. Tendo em vista que o texto legal é unidade e que as normas se harmonizam, conclui-se, a partir de uma interpretação sistemática do artigo 158 do Código Penal, que o seu § 1º não foi absorvido pelo § 3º, pois, como visto, o § 3º constitui-se qualificadora, estabelecendo outro mínimo e outro máximo da pena abstratamente cominada ao crime; já o § 1º prevê uma causa especial de aumento de pena. Dessa forma, ainda que topologicamente a qualificadora esteja situada após a causa especial de aumento de pena, com esta não se funde, uma vez que tal fato configura mera ausência de técnica legislativa, que se explica pela inserção posterior da qualificadora do § 3º no tipo do artigo 158 do Código Penal, que surgiu após uma necessidade de reprimir essa modalidade criminosa. Em circunstância análoga, na qual foi utilizada majorante prevista topologicamente em parágrafo anterior à forma qualificada, tal como na hipótese dos autos, esta Corte Superior decidiu que, sendo compatível o privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal com as hipóteses objetivas de furto qualificado - entendimento proferido no Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.193.194/MG -, mutatis mutandi, não há incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno. No presente caso, ficando claramente comprovada a utilização da arma pelos acusados para o cometimento do crime, bem como que ambos agiram em comunhão de vontades, praticando os crimes ora em análise, não há como se afastar o fato dos delitos terem sido praticados em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, devendo incidir a causa de aumento prevista no § 1º do art. 158 do CP. Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz - considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias - aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo. No presente caso, apesar das circunstâncias judiciais terem sido consideradas favoráveis em relação aos recorridos, foram praticados mais de 10 crimes de extorsão qualificada pela restrição da liberdade das vítimas (art. 158, § 3º, do CP), contra pessoas diferentes, com violência ou grave ameaça, o que justifica a aplicação da continuidade delitiva específica (art.

71, parágrafo único, do CP). Recurso especial provido." (REsp 1353693/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016) "HABEAS CORPUS. ART. 155, § 1.º E § 4.º, I E IV, C.C. ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. VIA INADEQUADA. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA TENTADA. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. NÃO CONHECIMENTO.

(...) 2. A causa de aumento prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. Tal entendimento revela, mutatis mutandis, a posição firmada por este Sodalício no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.193.194/MG, de minha Relatoria, no qual afigurou-se possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2.º do art. 155 do Código Penal nos casos de furto qualificado (CP, art. 155, § 4.º), máxime se presentes os requisitos. (...) (HC 306.450/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014)"

Assim sendo, aumento a pena do crime de extorsão em mais 1/3, perfazendo 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias multa.

Os condenados iniciarão o cumprimento da reprimenda em regime fechado, e isso porque praticaram crime de natureza grave, e delito de tal ordem, se cumpre necessariamente, em regime fechado (JUTACrim 94/334; Revista de Julgados e Doutrina do TACrim 16/145).

Neste sentido também: "Quem pratica crime de roubo à mão armada demonstra audácia e temilidade, características de personalidade que recomendam a imposição de um período de segregação carcerária mais rigorosa no regime prisional fechado" (TACrim, Ap.918.023/1 - São Paulo, 2ª Câmara, rel. juiz Ricardo Lewandowski, j.26.1.95).

Ademais, este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica ante a gravidade do delito cometido pelos réus, em especial, ante o fato de tratar-se de roubo praticado em concurso de pessoas e com o uso de arma, meio executório este, que implicou numa maior exposição da vítima ao perigo real. A sociedade está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, em especial, ante a abundância de delitos contra o patrimônio, praticados cada vez de modo mais frio e arrojado.

O valor do dia multa é o mínimo legal.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar LEONARDO RODRIGUES ALVES e ROGERIO SANTOS DA SILVA, a cumprir, em estabelecimento adequado, e em regime inicial fechado, a pena de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 29 (vinte e nove) dias multa, como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II e artigo 158, § 1º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A quantidade da pena privativa de liberdade e a espécie de delito praticado, com emprego de violência e grave ameaça à pessoa, vedam quaisquer substituições ou favores legais ao condenado. Mesmo porque o escopo do legislador não foi beneficiar agentes que não se privam em praticar crimes violentos, de maneira que, qualquer outra forma de cumprimento de pena, que não seja privativa de liberdade em regime fechado, mostrar-se-ia, demasiado tênue como forma de repressão e retribuição. Não pode a sociedade ficar a mercê de indivíduos que não se privam em atentar contra o patrimônio alheio, merecendo uma resposta severa para delinquentes de tal ordem. Agentes de tais delitos merecem maior rigor para que tenham consciência acerca da gravidade dos crimes que cometeram.

Nas palavras do estadista Frances Georges Clemenceau: "O governo tem a missão de fazer com que os bons cidadãos estejam tranquilos e que os maus não o estejam".

Ouso atribuir tal missão não só ao governo, mas também, aos Juízes Criminais, para quem também pesa a dura incumbência de assegurar aos bons cidadãos a tranquilidade de que a impunidade não impera.

Por fim, a despeito da elevada pena privativa de liberdade e das condições dos condenados, responderam eles todo o processo em liberdade, compareceram a todos os atos para os quais foram chamados, de maneira que, concedo a eles o direito de recurso em liberdade.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de outubro de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA